

1501343-12.2019.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... é conhecido nos meios policiais pelo tráfico, mas não especificamente neste local. Não sabe se era ele ou o outro que fugiu quem praticava o tráfico no local. Carlos foi visto por duas vezes neste mesmo local. No dia, não identificou quem era traficante ou usuário. O único que se tinha certeza que era usuário era o adolescente Lucas. Ele já era conhecido por atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501343-12.2019.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501343-12.2019.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

IP, IP, BO, PORT, BO, PORT, BO, PORT, BO, PORT, BO - 2241864/2019 - DEL.POL.LEME,
4166672 - DEL.POL.LEME, 4469/19/807 - DEL.POL.LEME, 2241864 - DEL.POL.LEME,
4469/19/807 - DEL.POL.LEME, 2241864 - DEL.POL.LEME, 4469/19/807 - DEL.POL.LEME,
2241864 - DEL.POL.LEME, 4469/19/807 - DEL.POL.LEME, 2241864 - DEL.POL.LEME,
4469/19/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DANIEL LOPES DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

CARLOS DANIEL LOPES DO NASCIMENTO foi denunciado porque, no dia 24 de julho de 2019, por volta das 10h30min, na confluência da Rua Salvador do Nascimento com a Rua João Poleti, Conjunto Habitacional Fernando Marchi, nesta cidade e comarca de Leme/SP, agindo em concurso e em unidade de desígnios com o adolescente L. J. S., envolvendo-o, assim, na traficância, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 06 (seis) porções de "maconha", pesando 9,4 gramas, substância que é entorpecente e determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 62) e apresentou defesa prévia (fls. 71).

A denúncia foi recebida (fls. 81).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado. Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação para

o delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

A Defesa, por sua vez, advogou teses absolutórias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE EM PARTE.

Na linha da manifestação ministerial, impõe-se a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Com efeito, toda dúvida no processo penal milita em favor do acusado.

No caso em tela, a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva a ponto de, por si só, demonstrar a finalidade de distribuição a terceiros. Daí porque, à míngua de maiores elementos de prova, não pode a conduta do réu caracterizar o crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

Quanto ao delito de porte de drogas para consumo pessoal, a materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/08), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 10/13), pelo relatório investigativo (fls. 17/18), pelo comprovante de depósito judicial (fls. 26) e pela prova oral.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A testemunha Luis Fernando Coradini, policial civil, discorreu que tinha informação de que em uma praça do Jardim Primavera era praticado o tráfico de drogas. Foi ao local diversas vezes sempre vendo de duas a três pessoas. Em um dos dias, resolveu pela abordagem. Um fugiu e outros dois, que estavam de bicicleta, foram abordados (Lucas e Carlos). Lucas, adolescente, tinha R\$ 9,00 e Carlos tinha uma "balinha" de maconha e R\$ 25,00. Ambos disseram que estavam lá para comprar. Próximo ao local, em um muro de quadra de cimento, foram encontradas mais três "balinhas" de maconha. Enquanto conversavam, Carlos fugiu. Na residência dele, após autorização da irmã dele, encontrou mais uma "balinha" dentro do quarto de Carlos. Lucas confessou que iria comprar, mas não indicou quem era o vendedor. Não encontrou Carlos mais. Carlos é conhecido nos meios policiais pelo tráfico, mas não especificamente neste local. Não sabe se era ele ou o outro que fugiu quem praticava o tráfico no local. Carlos foi visto por duas vezes neste mesmo local. No dia, não identificou quem era traficante ou usuário. O único que se tinha certeza que era usuário era o adolescente Lucas. Ele já era conhecido por atos infracionais equiparados ao tráfico. Não viu ato de troca. Não viu Carlos se dirigir até o local. Não fez campana, apenas passou pelo local. Não tinha petrecho no quarto dele.

O réu disse, em seu interrogatório, que tem 21 anos. Estudou até o primeiro grau, mas não completou. Trabalhava na roça e como ajudante de pedreiro. É seu primeiro processo. Comprou esta maconha para uso. Tinha acabado de comprar a droga para uso pessoal e sequer viu os policiais até eles chegarem.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu é medida de rigor.

Portanto, demonstradas a autoria e a materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao delito de posse de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06).

Passo a dosar a reprimenda.

Considerando a quantidade de substância apreendida, a primariedade do agente e a confissão espontânea, a pena de advertência sobre os efeitos das drogas é adequada e socialmente recomendável.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu CARLOS DANIEL LOPES DO NASCIMENTO como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei 11.343/06 a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 46).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA